

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

פ/3325/25

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת זכויות יתר מאסיר ביטחוני המשתייך לארגון טרור),
התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיף 52א. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971¹ (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 52 יבוא :
"שלילת זכויות יתר 52א. (א) בסעיף זה –
מאסיר ביטחוני

"אסיר ביטחוני" – מי שהתקיים בו אחד מהתנאים
המפורטים להלן :

(1) הוא הורשע בעבירת טרור כהגדרתה
בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016² ;
(2) הוא הורשע בעבירה לפי פקודת
מניעת טרור, התש"ח–1948³, חוק איסור
מימון טרור, התשס"ה–2005 או תקנה 84
או 85 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945⁴,
כנוסחם ערב ביטולם בחוק המאבק בטרור,
או עבירת ביטחון כהגדרתה בחוק סדר הדין
הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון)
(הוראת שעה), התשס"ו–2006⁵, כנוסחו ערב
ביטולו בחוק המאבק בטרור ;

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

³ ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 73.

⁴ ע"ר 1945, תס' 2, עמ' (ע) 855, עמ' (א) 1055.

⁵ ס"ח התשס"ו, עמ' 364.

(3) הוא הורשע בידי בית משפט צבאי כהגדרתו בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, בעבירה לפי חלק ג' לתקנות האמורות;

(4) הוא הורשע בידי בית משפט צבאי כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967⁶, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת לעת, בעבירה נגד ביטחון המדינה שנקבעה בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע–2009⁷, בצו אחר שהוציא המפקד הצבאי באזור או בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, כתוקפן באזור.

"ארגון טרור" – כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016⁸.

(ב) אסיר ביטחוני לא יהיה זכאי לזכויות יתר המנויות בתוספת הרביעית.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי השר, לאחר התייעצות עם שר הביטחון, להתיר את הזכויות המנויות בתוספת הרביעית, כולן או חלקן, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ד) השר, לאחר התייעצות עם שר הביטחון ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת רשאי, בצו, לשנות את התוספת הרביעית."

הוספת תוספת 2. אחרי התוספת השלישית לפקודה יבוא : רביעית

"תוספת רביעית

⁶ ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741; ס"ח התשכ"ח, עמ' 20; התשע"ז, עמ' 994.

⁷ קובץ המנשרים התש"ע, עמ' 5902.

⁸ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

(סעיף 52א(ב)(1))

1. ביקורים, למעט ביקור של עורך דינו של האסיר הביטחוני ושל נציג ארגון הצלב האדום ;
2. משלוח צילומי וידאו או סטילס של האסיר למשפחתו ;
3. קבלת קלטת וידאו ;
4. צפייה במכשירי טלוויזיה, לרבות קונסולות משחקי וידאו ;
5. קבלת ביגוד מחוץ למתקן הכליאה ;
6. מימון כספי לחשבון בנק או בנק הדואר ;
7. חופשות ;
8. התייחדות ;
9. קשר טלפוני ;
10. רכישת מוצרים במרכז מכר, לרבות פרטי מזון ;
11. פעולות חינוך, לרבות קבלת ספרים ועיתונים, השתתפות בבחינות בגרות ולימודים באוניברסיטה."

דברי הסבר

אסירים ביטחוניים הכלואים במתקני כליאה ישראלים נהנים מזכויות יתר רבות לעומת אסירים ממדינות רבות בעולם. בדנג"ץ 204/13, סעיד צלאח נ' שירות בתי הסוהר, ציין בית המשפט העליון כי צוות מקצועי שהוקם בשנת 2009 לבחינת תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים מול הדין הישראלי והדין הבינלאומי קבע כי לאסירים הביטחוניים ניתנות זכויות יתר שאין להן אח ורע בעולם, ושאינן מתחייבות בדין.

משפחות שכולות שקרוביהן נהרגו בפיגוע חבלני חוות קושי יומי בהתמודדות עם השכול והחוסר בבן המשפחה שנפל חלל, מולם עומדים האסירים הביטחוניים המפתחים חיי חברה וזוכים לראות את משפחותיהם לעיתים קרובות.

הצעת חוק זו קובעת כי טובות הנאה וזכויות יתר להן זוכים אסירים שהואשמו בפעילות חבלנית נגד מדינת ישראל ישללו. אך עם זאת, אין בהצעת חוק זו לפגוע בזכויות הבסיסיות עליהם חתומה מדינת ישראל באמנות בינלאומיות, המתייחסות לכליאת אסירים.

על מנת להימנע מפגיעה שאינה מידתית בזכויותיהם של האסירים, מוצע, כי השר לביטחון הפנים, לאחר התייעצות עם שר הביטחון, יהיה רשאי להתיר לאסיר מנימוקים מיוחדים ובאופן חריג את הזכויות האמורות לעיל. כמו כן מוצע להחריג מקביעה זו ביקורים של עורך דין וכן ביקורים של ארגון הצלב

האדום.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אריה אלדד (פ/2904/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אריה אלדד (פ/683/18), על ידי חבר הכנסת דני דנון וקבוצת חברי הכנסת (פ/735/18), על ידי חבר הכנסת יריב לוין וקבוצת חברי הכנסת (פ/758/18), על ידי חברת הכנסת מרינה סולודקין (פ/829/18), על ידי חבר הכנסת אריה אלדד (פ/2396/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת מירי מרים רגב (פ/484/19), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/2543/24), על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/3142/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/705/25) ועל ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/884/25).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת מירי מרים רגב ואורי אורבך (פ/2898/18), על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ואחת ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3282/20 ; פ/405/21 ; פ/973/22).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התשפ"ג (15.05.2023)